

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2533 นางสมฤทธิ กลิ่นแก้วนพรัตน์
นางไฮ กาขาว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 456

ว. บิดาโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลย แต่ยังชำระราคาไม่ครบถ้วน และยังมีได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่กัน เมื่อ ว. ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ฟ้องบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ดังนี้ จำเลยมีหน้าที่จะต้องโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ และโจทก์ก็มีหน้าที่ต้องชำระค่าที่ดินที่ค้างชำระนั้นให้แก่จำเลย เพราะเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรนายวิทิศ กลิ่นแก้วนพรัตน์ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๘ นายวิทิศซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลย จำเลยได้รับเงินไปแล้วและมอบ น.ส.๓ กับที่ดินพิพาทให้นายวิทิศในวันซื้อขาย ต่อมานายวิทิศและจำเลยได้ไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อทำนิติกรรมจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใน น.ส.๓ จากจำเลยมาเป็นชื่อนายวิทิศ แต่ในระหว่างเวลาดังกล่าว นายวิทิศป่วยไปทำการรักษาตัวหลายแห่ง การจดทะเบียนโอนจึงไม่แล้วเสร็จ นายวิทิศได้แบ่งปันทรัพย์สินให้แก่บุตร เฉพาะที่ดินพิพาทนายวิทิศได้ยกให้แก่โจทก์ และมอบให้โจทก์ไปติดต่อรับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลย โจทก์ยังไม่ได้ไปติดต่อ นายวิทิศก็ถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นโจทก์ได้ไปติดต่อขอโอนจากจำเลย จำเลยปฏิเสธ

ขอให้พิพากษาว่าเป็นของนายวิทิศซึ่งตกได้แก่โจทก์ บังคับให้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากจำเลยมาเป็นชื่อโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ตกลงขายที่พิพาทให้แก่นายวิทิศในราคา ๙,๐๐๐ บาท นายวิทิศจ่ายเงินให้แก่จำเลยเพียง ๕,๐๐๐ บาทคงเหลืออีก ๔,๐๐๐ บาท ตกลงกันว่าเมื่อนายวิทิศพร้อมจ่ายเงินที่เหลือให้แก่จำเลย จำเลยจะไปจดทะเบียนโอนให้ทันที และตกลงกันไปยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิกันไว้ล่วงหน้าเพราะจะต้องมีประกาศการขาย แต่ภายหลังจากยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว นายวิทิศไม่ยอมจ่ายเงินที่ค้างชำระดังกล่าวให้แก่จำเลย จำเลยจึงไม่จดทะเบียนโอนให้ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า นายวิทิศบิดาโจทก์และจำเลยเป็นพี่น้องกัน จำเลยได้ตกลงขายที่พิพาทตามน.ส.๓ เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูจาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เอกสารหมาย จ.๒ ให้แก่นายวิทิศในราคา ๙,๐๐๐ บาท จำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่พิพาทให้แก่นายวิทิศตั้งแต่วันซื้อขายต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ นายวิทิศและจำเลยได้ไปยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทขายตามเอกสารหมาย จ.ล.๑ ที่สำนักงานที่ดินอำเภอคำเขื่อนแก้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนโอนขายจนกระทั่งนายวิทิศถึงแก่ความตาย มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า นายวิทิศ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงิน ๔,๐๐๐ บาทให้แก่จำเลยด้วย นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

ศาลจังหวัดยโสธร - นางสาวภาวนา สุกันธวนิช

ศาลอุทธรณ์ - นายประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ